

מסורת הש"ס

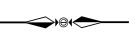
- (א) [רש"ל, ג] יבמות קו. [תוספתא יבמות פיי"ב], (ג) [לעיל מו: קדושין ט"ז], (ד) לעיל נא: יבמות ט: ק: נדה ג, (ה) [דף עג:], (ו) [לעיל עג:], (ז) [ובגטין עה. ד"ה לאפוקי וכו' מירטו הסוס' בסגנון אחר], (ח) דלריסה גט משני כ"ל נ"י כ"י ומהש"א,



תורה אור השלם

- ↑ וְשִׁבְבִי אִישׁ אֶתֶּה שִׁבְבַת וְרַע וְנָעַלְם מַעֲשֵׂי אִישׁוּהָ וְנִסְתַּרְתָּה וְהָיָא נִטְמָאָה וְעַד אֵין בָּהּ הָרָא לֹא תִתְּפַשֶׁה;

במדבר ה יג



מוסף רש"י

חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זור. ואש"ג דלא יהבא ליה תלמיזה כשריה, כדמפורס דכל תנאי מנני גד ובני ראונו גמרין, תנאה שאפשר להמנות (י"ל לשמות) על ידי שליח, שפשה משה את יהושע שליח לתת להס את ארץ הנגלה, היו תנאים תנאה, וכל תנאי דלא אפשר לעשות על ידי שליח, כגון תלמיז, און תנאי מושל בה, וזהו טעמו של דבר (יבמות קו). והיא לא נתפשה אסורה. והיא מיעוטא הוא, והכי דריש היא גסה סתמא שקידושיה גמורין היא דכי לא נאנסה אסורה לצעלה (נדה נב. ובעי"ז יבמות ק: ולעיר נא). ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת. שאפילו זמה שלא בנאנס מותרת לצעל וצולעל (נדה נב. ובעי"ז יבמות שם ולעיר שם). שקידושיה קידושי טעות. על תנאי ולא נתקיים התנאי, אם זימנה מתמיז מותרת לו, לפי שהיה אשתו, אלא פניה צעלמה היא (לעיר נא). כגון על מנת שאני כהן והיו הוא ישראל, ובגין קטנה שאין מעשה כלום ואמה נמי אין בידה לקדשה (נדה נב).

משום רבי אליעזר אמרו חוללם ולא מסייצמם. אף בשהחזירה כשהיא גדולה פליג ואף במגרש גדולה והחזירה וטעמיה משום דגזור זה משום יתומה בחיי האב: והא הכא. גבי החזירה כשהיא קטנה וגדלה אללו: **דטעות אשה אחס היא.** טעות קידושי קטנה:

ופליגי. דקאמר רבנן מתייצמת אלמא כי בעל משגדלה לשם קדושין בעל וקס"ד הוא הדין לטעות נדרים:

ה"ג הסס היינו טעמא אדם יודע שאין קדושי קטנה כלום אצל קדשה על תנאי ובעל דעסיא אסתאה. ולא

גרסינן בהא קמיפלגי דהא ר' אליעזר במגרש את הגדולה נמי אמר דכי החזירה אסורה לייבם דטעמא לאו משום קדושי טעות הוא. ומאן דגרים לה מפרש דהאי משום ר' אליעזר אמרו דברייתא אהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אללו הוא דפליג ולית ליה לתנא דברייתא אליבא דר' אליעזר הא דתנא דמתניתין דיבמות (קט). דלמר דבמגרש גדולה והחזירה נמי אסר רבי אליעזר: **אסמר נמי.** כרצה דלמר בטעות אשה אחס גרידמא און כריכה הימנו גט: **שנכחון הוא.** לחלילה: **ע"מ שססן כו'.** ואש"ג דלא יהבה כשריה: **שפיר קאמרם.** בתמיה. דטעמא דהכא לאו משום דחלילה לתנאיה הוא אלא משום דמעיקרא לאו תנאה הוא: **כל תנאי מהינן גמרין מסנאי בני גד ובני ראובן.** דאם יעברו ונתמם ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם (במדבר ג):

דאפשר לקיומיה. למעשה של תנאי דיינו ונתמס: **על ידי שליח.** כי הסס שהרי משה כזה ליהושע לתת להם את הארץ שהיה שלוחו של משה ונתנה להם אצל חליצה אי אפשר לקיימה על ידי שליח און יכול לומר לשלוחו אם תמן לך פלונית מאתים זוז חלוץ לה הלכך לאו תנאה הוא לצטל החליצה: **והא ביאה.** בצועל לשם קידושין: **וקא הוי סנאיה סנאה.** כדאמרין לעיל^[א] הריני בועליך על מנת כו': **דאיטקוש הויזם.** והיתה לאיש אחר (דברים מד) כל הויות קידושין במשמע כסף וטטר וביאה כי היכי דמהני תנאי בקידושי כסף וטטר דאפשר לקיומיה על ידי שליח מהני נמי צביאה: **צמלוה.** שמחל לה מלוה שחייבה לו ואמרין בקידושין (דף ו:) דלינה מקודשת דמשום דמשעה שלוחה ניתנה להוצאה וצרכותה קיימא והשתא לאו מידי יהיב לה: **לריכה הימנו גט.** ואפילו הטעתו בתנאי דאין אדם עושה בעילתו זנות^[א]: רבי אחי פליג אדרבי אלעזר ואמר המקדש בפחות משהו

פרוטה ובעל הוא דלריכה גט אצל ובעל אינה לריכה הימנו גט. מאי טעמא צהא הוא דלא טעי להיות סבור שפחות משהו פרוטה יהיו קידושין הילכך גמר ובעל לשם קידושין: **אצל צנך טעי.** כסבור יודעת היא שאין עליה נדרים לכך היא נשאת וכי בעיל אדעתא דקידושי קמאי בעיל ולא לשם קידושין. צמלוה לאו הכל בקיאין בהלכות קידושין:

הלכה

אלעזר דברי הכל לריכה גט דדברי הכל משמע דליכא מאן דפליג דכי האי גוונא פריך לעיל הש"ס ארצה ויש לומר דלעיל ודאי פריך משום ידיע אצ"י דמסכרת עצמו היה רצה אומר כן ולא מקבלה אצל הכא רבי אלעזר אומר כן מקבלה דצבעל מודה שמואל וסבירא להו לרז ושמואל כמאן דאמר קנו ואם תאמר לרז תיקשי למאן דאמר לא קנו ואפילו למאן דאמר קנו שמא לא סבר כרז דרזוקא צבעלו קנו משום דאין אדם עושה בעילתו זנות ויש לומר דאפילו מאן דאמר לא קנו מאי סבר כרז בקידש על תנאי משום דאחולי אחליה לתנאיה וחיילי קידושי כסף אצל הכא לא מאי למיהוי קידושין על ידי מחילה וקדשה בטעות היינו טעות דפחות משהו פרוטה וצהא לא אמרינן דבעל לשם קדושין ובהך סברא מזריך הש"ס לפלוגתמיהו דרז ושמואל בפרק בית שמאי (יבמות קי. ושם) ואין להקשות לרבי אלעזר דאמר דצבעל מודה שמואל היכי מותצינן לעיל ממתניתין לשמואל דלוחצוה משום דמתניתין משמע כנסה סתם בלא בעל:

המדיר פרק שביעי כתובות

עד.

אָלמא כיון דעבד מעשה אחוץ אחוץ^[א] בו'. תימה לר"י דמאי קס"ד דהאי מקשה וכי ס"ד שלא יועיל שום תנאי לצטל שום מכר וקנין וי"ל דס"ד שצריך להזכיר תנאי בשעת גמר הקנין או המכר: **תנאי** דאפשר לקיומיה ע"י שליח בו'. ואי"ת ומה סברא יש כאן

דלא גמרין מהתם אלא לענין מה שהוא סברא דהא לא ילפינן מהתם דלא מהני תנאי אלא בנתינת קרקע וי"ל דהיינו^[א] טעמא דהואיל והמעשה כל כך צידו שיכול לקיימו ע"י שליח סברא הוא שיהא כמו כן צידו לשוויי ציה תנאה אצל חליצה שאין צידו לקיימה ע"י שליח לא הוי צידו נמי למירמי ציה תנאה ואפילו לא יתקיים התנאי יהיה המעשה קיים ומשום הך סברא מווד כ"ע דנעינן שאפשר לקיימו ע"י שליח דומיא דבני גד ובני ראובן אצל לענין תנאי כפול ולעניין תנאי ומעשה צב' דברים משמע צמי שאחזו (גיטין עה).

דדוקא רבי מאיר אית ליה ולא רבנן דלענין זה אין סברא כל כך ללמוד משם להכי פליגי עליה והשמא משמע דאין תנאי בחליצה לכולי עלמא וכן בפרק מלוה חליצה (יבמות קו). וקשה דבפרק רבן גמליאל (שם ג). ושם מסיק רבינא לכ"ע יש תנאי בחליצה וזהו תימה דפליג רבינא אכולה תלמודא דפשיטא לן דאין תנאי בחליצה ואומר רבינו תם ורבינו יצחק דהא דמסיק רבינא התם דלכ"ע יש תנאי בחליצה לאו לומר שלא תהא מותרת לשוק בהך חליצה דודאי מותרת לשוק לכ"ע אלא לומר דלהכי אהני תנאה דלכתי איכא כע"ה זיקת יצמין לענין דכי אמר לה התקדשי לי בזיקת יצמין דלריכה גט מדרבנן דלא אמי חליצה כיון דהויא על תנאי ומפקע לזיקה לגמרי וכן צריך לחלק לרז אשי דלמר התם דכ"ע חליצה פסולה אינה פוטרת וצמתני דהתם קמני צהדיא דפוטרת דקמני דנתן גט וחלק און אחר חליצה כלום אלא מתני' איירי לענין להמירה לשוק ורז אשי מיירי לענין זיקת יצמין כדפרישית ועוד אי להמירה לשוק איירי נמי התם אדמיפלגי רבי ורבנן בהחולץ ליצמתו וקידשה לשם יצמות אי לריכה גט ליפלגו בלהמירה לשוק

הואיל ותלי נמי בזהכי:

המקדש במלוה. פי' צנוקנ' שמחל לה המלוה שהיתה חייבת לו ולפירושו צריך לחלק צין מקדש צמחילת מלוה למקדש צהנאת מחילת מלוה דמקודשת כדאמרין צפ"ק דקדושין (דף ו:)

ולרבינו יצחק אין נראה דשמא אין

לחלק והכא יש לפרש דמיירי כגון דאמר לה התקדשי לי צמעות מלוה שאת חייבת לי דהתם ודאי אינה מקודשת: **דבררי** הכא צריכה הימנו גט. ולא פליגי רז ושמואל אלא צננסה ולא בעל ופליג אדאצ"י אש"ג דגבי קטנה שלא מיאנה קאמר שמואל ^(א) דלינה לריכה גט ממנו התם ליכא בעילת זנות אפילו לא יבעל לשם קידושין דהא איכא קידושין דרבנן ואם תאמר והא פליגי תנאי לעיל צבעל אי קנו אי לא קנו בפחות משהו פרוטה א"כ היכי קאמר רבי פריך ודאי

ממצאת

עין משפט ור מוצה

לֹא א מ״י פ״ד מהל' יבוס הל' נו סמג עשין צב טוש״ע אה״ע ס׳ קסט סע׳ מד:
לֹא ב מ״י שם הל' כד טוש״ע שם סע׳ י:
לֹא ג מ״י פ״ו מהל' אישות הל' כג סמג עשין מח טוש״ע שם ס׳ לֹא ד מ״י וסמג שם טוש״ע שם ס׳ לֹא ה מ״י וסמג שם טוש״ע שם ס׳ לֹא סע׳ ט ו׳ ס׳ כח סע׳ טו צה״ס:



תוספות ר"ד

א"ר כהנא משימה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה גט ממנו פי' שמחל תנאו בשביל שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ולאפוקי מהאי תנא דארי"י אמר שמואל משום ר"י והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאצ"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קידושי טעות שאפי' בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה והל' כרז כהנא דקאי כרז: על מנת שאין בה מומין וכו'. אי קשיא טעמא דאתני בהדה הוא דלא הוי קידושין הא סתמא הוי קידושין ול"א דהווי קידושי טעות ולעיל בפי אצ"פ אמרנו ארוסה אינה אוכלת בתרומה משום סמפון דילמא אי משתבח בה מומין הוי מקח טעות ולא הוי קידושין י"ל דודאי בשאר מומין כגון הני דתנן שכל המומין הפוסלין כבהנים פוסלין בנשים אי אתני עליהו הוא דלא הוי קדושי אבל סתמא הוי קידושי אבל במומי המכוערין כגון ריח הפה וריח החוטם או סכות שבנופה אפי' סתמא הוי מקח טעות ועליהו אמרי' חיישינן משום סימפון. (הרב פי' שאין לחלק בין מומין למומין בענין זה אלא כך ח"י קשיא זו מאי דאמר' הכא במתני' טעמא דאתני